ARBITRAGEM DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE ARBITRAGEM DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DO ATLÂNTICO

ARBITRAGEM CAA Nº 18/2024

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.

REQUERENTE

– VS. –

SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ

REQUERIDO

TERMO DE ARBITRAGEM

21 DE OUTUBRO DE 2026

PERANTE O TRIBUNAL ARBITRAL

OTÁVIO BITTENCOURT SALES

RICARDO NOGUEIRA FURTADO

HELENA VASCONCELLOS PRADO (PRESIDENTE)

Termo de Arbitragem CAA nº 18/2024

Requerente: Garças Ambiental Saneamento S.A.

Requerida: SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá

Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014

Costa do Jacarandá (JA), 21 de outubro de 2026.

O Tribunal Arbitral da Câmara de Arbitragem do Atlântico consolida neste Termo sua missão, os pedidos e as posições das partes, os pontos controvertidos e as regras de condução da arbitragem relativa ao Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014, referente ao esgotamento sanitário de Porto das Garças, Estado do Jacarandá. O registro das alegações e dos valores não representa acolhimento de tese, reconhecimento de dívida ou julgamento antecipado.

1 Partes e representação

1.1. Requerente: GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A., sociedade por ações, CNPJ nº 20.771.938/0001-63, com sede em Porto das Garças (JA), concessionária e signatária do Contrato nº 037/2014. No acervo, é representada por Landim, Fontes & Associados Advogados, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, São Paulo (SP), arbitragem@landimfontes.com.br.

1.2. Requerida: SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ, sociedade de economia mista, CNPJ nº 28.410.662/0001-05, contratante e signatária do Contrato nº 037/2014. No acervo, é representada por Assumpção, Sampaio Advogados, Rua dos Andradas, nº 720, 8º andar, Costa do Jacarandá (JA), contencioso@assumpcaosampaio.adv.br.

Função no exercício	Requerente	Requerida
Representante	Luiz Antonio Oliveira Junior	Lucas Prates
Patronos	Humberto Vasconcellos e Marcelo Maciel	Paula Pannunzio e Rafael Alonso
Assistentes técnicos	Malú Salem e Dieisson Silva	Vitor Santana e Raquel Carneiro
Entidade de assistência técnica	Atlas Avaliações Econômicas Ltda.	NEI-UJA — Núcleo de Estudos em Infraestrutura da Universidade do Jacarandá

1.3. Para as comunicações prevalece o cadastro atualizado da Secretaria-Geral. Aplicam-se as regras da OP nº 1 sobre indicação, substituição e regularização dos representantes e dos poderes especiais, quando exigíveis.

2 Tribunal e bases do procedimento

2.1. Integram o Tribunal Arbitral Helena Vasconcellos Prado, presidente, Otávio Bittencourt Sales e Ricardo Nogueira Furtado, coárbitros. A Secretaria-Geral é exercida por Andressa Ka Yan Ng, nos termos da OP nº 1. Compete ao Tribunal conduzir e decidir o procedimento; à Secretaria-Geral, administrá-lo e certificar seus atos.

2.2. A arbitragem funda-se na cláusula compromissória do Contrato nº 037/2014. Aplicam-se o Regulamento de Arbitragem da CAA de 2021, a Convenção de Procedimento Expedito de 09/06/2026, a OP nº 1, os atos processuais supervenientes e o direito brasileiro. A sede é Costa do Jacarandá (JA), o idioma é português e o julgamento será de direito, vedada a equidade. A realização de atos por videoconferência não altera a sede.

2.3. Conforme os registros da OP nº 1, o requerimento foi apresentado em 02/12/2024, a Requerida foi notificada em 06/12/2024, sua resposta foi apresentada em 10/03/2025 após prorrogações certificadas e a arbitragem foi instituída em 17/03/2026, data do último aceite. As declarações de independência foram apresentadas sem impugnações, mantido o dever de revelação superveniente. Os efeitos desses marcos sobre a prescrição permanecem controvertidos.

2.4. Integram a delimitação da disputa a documentação de instrução e pedidos da Requerente de 19/10/2026, seu relatório técnico ATLAS-RT-01/2026, versão 2B, a defesa da SANEJA da mesma data e os esclarecimentos registrados na ata da Audiência 1, realizada em 20/10/2026. As referências aos demais documentos e planilhas seguem a identificação atribuída pelas partes, sujeitas à verificação de sua efetiva juntada e ao contraditório.

2.5. A lavratura do Termo, inicialmente prevista para a Audiência 1, foi diferida nos termos dos encaminhamentos registrados em ata. Esta minuta é datada de 21/10/2026. As alterações do momento de emissão e do prazo da proposta pericial serão formalizadas por ordem processual, preservados os demais marcos convencionais.

3 Objeto e delimitação dos pedidos

3.1. O objeto é a pretensão de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 037/2014 e, nos termos em que formulada, de reparação por inadimplemento, quanto aos seis eventos E1 a E6 descritos a seguir. A indicação de fundamentos contratuais reproduz as teses das partes e não fixa a interpretação do Tribunal.

3.2. A classificação da Requerente em seis eventos será utilizada na organização deste Termo. Os cinco temas da defesa serão correlacionados a esses eventos. A divergência de numeração não implica confissão, exclusão de pedido, desistência ou reconhecimento de ausência de defesa.

3.3. Os pedidos principais, os subsidiários e as reservas de complementação conservam a ordem em que foram formulados. A admissibilidade de complementação, alteração ou pedido novo será decidida pelo Tribunal conforme o item 3.3 da OP nº 1, com contraditório. Não se incorporam ao objeto categorias abertas de descumprimentos indeterminados.

4 Pedidos da Requerente relativos a obras e elevatórias

4.1. E1 — Atraso e entrega incompleta das obras do Anexo IV. A Requerente pede a declaração de que a conclusão exige execução física, interligação e ligações prediais aptas, com cadastro e termo circunstanciado; de que houve inadimplemento da cláusula 21.1.8; e de que, superados 12 meses, os efeitos são imputáveis à SANEJA desde o vencimento de cada prazo. Invoca as cláusulas 14.5.6, 16.7, 21.1.8 e 35, inclusive para reclamar receita variável frustrada.

4.2. Pede a recomposição e a indenização de R$ 33,70 milhões, na data-base de 30/09/2026: R$ 30,06 milhões pelas ligações não disponibilizadas; R$ 1,38 milhão pelas 414 ligações de Jardim Atlântico/Vila Nova em processamento cadastral, conforme a responsabilidade a apurar (E1-b); e R$ 2,26 milhões pelas ligações do SES Lagoa Rasa sem conexão por falta de capacidade da ETE Pontal (E1-c). E1-b e E1-c são componentes de E1, já incluídos no total, e não pedidos adicionais.

4.3. Subsidiariamente, se os primeiros 12 meses forem descontados, pede R$ 24,74 milhões para a parcela principal de ligações não disponibilizadas, mantidas as parcelas E1-b e E1-c. Quanto às ligações ainda não entregues, pede a declaração do dever de recompor os efeitos até a entrega efetiva de cada ligação apta. O valor presente futuro estimado de R$ 8,24 milhões até 2044 — R$ 6,88 milhões, R$ 0,74 milhão e R$ 0,62 milhão, respectivamente — já integra o pedido principal e não deve ser somado novamente.

4.4. E2 — Elevatórias adicionais Dona Júlia e Iracema, no SES Lagoa Rasa. A Requerente pede a declaração de que sua inclusão constitui alteração de especificação por solicitação da SANEJA, nos termos da cláusula 14.5.7, e a recomposição dos encargos operacionais incrementais de energia, pessoal, manutenção e materiais, da efetiva entrega e operação até 2044, segundo as cláusulas 16.7 e 16.8.

4.5. O valor pedido é de R$ 11,26 milhões com efeitos tributários, correspondente a R$ 10,74 milhões antes de tributos, a valor presente em 30/09/2026. Janeiro de 2028 é premissa de cálculo, não data comprovada ou compromisso de entrega. O pedido considera o início efetivo da operação de cada unidade. A Requerente reserva complementação relativa ao investimento e às economias da solução original após a exibição do projeto executivo; essa reserva não constitui valor adicional já liquidado ou automaticamente admitido.

5 Pedidos preliminares da Requerente

5.1. A Requerente pede o reconhecimento de que a interrupção da prescrição retroage a 02/12/2024 e de que não estão prescritos os efeitos pleiteados, inclusive os de 2015 e 2016. Sustenta o prazo decenal, a actio nata, os efeitos do procedimento administrativo iniciado em 29/11/2021 e o trato sucessivo; subsidiariamente, requer exame da exigibilidade por componente.

5.2. Pede, ainda, a declaração de que a cláusula 15.2 não exclui recomposição por risco compartilhado da cláusula 14.6.1 nem reparação por inadimplemento da Contratante com fundamento na cláusula 35.

6 Demais pedidos da Requerente

6.1. E3 — Crise hídrica e medidas públicas de contenção do consumo. A Requerente pede a declaração de que a redução do consumo por ligação entre 2015 e setembro de 2026 decorreu de força maior não segurável, induzida por atos da SANEJA e comandos da AGEJA, com efeitos persistentes após novembro de 2021, e de que tais efeitos devem ser suportados integralmente pela SANEJA. Invoca as cláusulas 14.6, 14.6.1 e 16.7. Pede R$ 22,81 milhões; subsidiariamente quanto ao período, R$ 16,52 milhões por 2015 a novembro de 2021 e, em última alternativa, R$ 5,49 milhões por 2015–2016, todos na data-base de 30/09/2026. A qualificação do risco como compartilhado e a pretensão de atribuição integral são teses a decidir, sem equivalência presumida.

6.2. E4 — Defeitos construtivos das obras recebidas do Anexo IV. Pede a declaração de que essas obras não se confundem com instalações existentes e de que a SANEJA responde por seus defeitos construtivos, com fundamento na cláusula 21.1.8 e no item 5 do Anexo IV. Requer R$ 2,23 milhões em 30/09/2026 pelas correções alegadamente imputáveis a esses defeitos, com base na seleção de 905 solicitações de serviço, sujeitas ao exame do nexo, da tempestividade das ressalvas e da distinção entre correção e manutenção ordinária.

6.3. E5 — Extinção do desconto tarifário de energia do saneamento. Pede a declaração de que a retirada gradual do desconto setorial de 15%, de 2019 a 2023, constitui mudança normativa alocada à SANEJA. Invoca as cláusulas 14.3.10, ressalva, e 14.5.7 e a tese de fato do príncipe. Requer R$ 17,38 milhões, em 30/09/2026, pelos efeitos realizados desde janeiro de 2019 e pelos futuros até 2044. Esclareceu em audiência que esse pedido se limita à extinção do desconto, sem compreender bandeiras tarifárias ou a variação geral do custo de energia.

6.4. E6 — Intervenções na ETE Pontal por sobrecarga e condicionantes ambientais. Pede a declaração de que as adequações decorreram do atraso da ampliação a cargo da SANEJA, nos termos das cláusulas 14.5.6 e 21.1.8; subsidiariamente, de alteração de especificação ou nova legislação (cláusula 14.5.7) ou de passivo ambiental das lagoas (cláusula 14.5.2). Requer ressarcimento das intervenções de 2019 a 2021 e da energia incremental delas decorrente, incluídos os efeitos futuros apresentados no cálculo.

6.5. O pedido E6 é de R$ 58,74 milhões com efeitos tributários, equivalente a R$ 42,90 milhões antes de tributos em 30/09/2026. Inclui parcela histórica de R$ 3,8 milhões a conciliar na instrução; sem sua comprovação, a Requerente indica R$ 47,67 milhões com tributos, ou R$ 35,17 milhões antes de tributos. Subsidiariamente, pede recomposição proporcional em caso de concausa; perdas e danos pelo inadimplemento, no mesmo valor; ou, ao menos, o custo financeiro da antecipação dos investimentos e os custos operacionais do período de sobrecarga. As alternativas não são cumulativas entre si.

6.6. Pedidos comuns. A Requerente pede pagamento direto dos efeitos pretéritos e incremento específico da contraprestação para os futuros recorrentes; subsidiariamente, outro mecanismo da cláusula 16.5 que assegure equivalência econômica, com prazo e garantias verificáveis. Pede atualização segundo a cláusula 16.6, recálculo à TRLP vigente na recomposição acrescida de 4 pontos percentuais ao ano, e juros de mora desde 06/12/2024 sobre parcelas vencidas, sem cumulação com a capitalização da cláusula 16.7 no mesmo período. Requer exibição documental, perícia e condenação em custas, despesas e honorários nos termos do Regulamento e da Tabela de Custas.

7 Valores e correspondência entre pedidos e defesa

7.1. O valor declarado pela Requerente é de R$ 146.119.367,56, em 30/09/2026, pela soma dos pedidos principais com os efeitos tributários. A tabela reproduz valores arredondados em milhões de reais das peças e não substitui as memórias analíticas. Sua soma pode diferir do total exato por arredondamento.

Item	Síntese	Antes de tributos R$ mi	Pedido com tributos R$ mi
E1	Obras do Anexo IV, incluídos E1-b e E1-c	33,70	33,70
E2	Elevatórias adicionais	10,74	11,26
E3	Crise hídrica e contenção do consumo	22,81	22,81
E4	Defeitos construtivos	2,23	2,23
E5	Extinção do desconto de energia	17,38	17,38
E6	ETE Pontal	42,90	58,74
Total	Valores arredondados	129,75	146,12

7.2. A taxa de 11,8% ao ano foi utilizada nas peças como taxa de trabalho, correspondente à TRLP média de 2026 de 7,8% acrescida de 4 pontos percentuais. Não se fixa por este Termo taxa definitiva, tratamento tributário ou valor devido. Os efeitos futuros já trazidos a valor presente não se somam novamente ao principal, e os cenários subsidiários da defesa não acrescem ao valor em disputa.

Defesa SANEJA	Correspondência com a Requerente
Tema 1 — volume hidrometrado	E3 — crise hídrica e medidas de contenção
Tema 2 — energia elétrica	E5 — extinção do desconto; alcance distinto das referências defensivas a bandeiras e choque tarifário
Tema 3 — parque de ligações	Discussão sobre referências licitatórias; não se presume pedido autônomo atual nem desistência de componentes de E1
Tema 4 — obras do Anexo IV	E1, incluídos E1-b e E1-c

Defesa SANEJA	Correspondência com a Requerente
Tema 5 — adequações e ETE Pontal	E4 e E6, respeitadas suas causas de pedir distintas
Elevatórias adicionais	E2 — sem correspondência específica na divisão em cinco temas

7.3. A defesa escrita aborda expressamente a ETE Pontal no tema 5. A ata registra esclarecimentos orais inicialmente imprecisos quanto à cobertura de E2 e E6 e posterior afirmação de defesa integral pela SANEJA. Esses registros serão apreciados em conjunto, sem presunção de confissão ou renúncia. A alegação de novidade de E2 e o alcance da defesa permanecem sujeitos à deliberação do Tribunal.

8 Posição e requerimentos da Requerida

8.1. A SANEJA sustenta a vinculação à matriz de riscos e às cláusulas 14, 15.1 e 15.2. Pede a improcedência dos temas de volume, energia, parque de ligações e adequações/ETE Pontal, ressalvadas desconformidades individualmente comprovadas em obras de sua responsabilidade, tempestivamente apontadas e valoradas pela Tabela Referencial. Reconhece o atraso objetivo das obras do Anexo IV, mas limita sua responsabilidade a custos incrementais comprovados decorrentes de atraso superior a 12 meses, sem reconhecimento de valor positivo já demonstrado.

8.2. Quanto a E1, impugna a receita frustrada, invoca a alocação do risco de demanda, os efeitos do índice de adesão e a responsabilidade da Concessionária pela ativação e conversão cadastral. Subsidiariamente, pede dedução integral dos custos evitados, com resultado nulo no cenário B0; em subsidiariedade sucessiva, teto de R$ 3,52 milhões nominais, R$ 6,65 milhões a 31/10/2026 antes da prescrição, ou R$ 3,42 milhões após o corte prescricional de sua memória.

8.3. Quanto a E3, sustenta inexistência de volume mínimo garantido, risco de demanda da Concessionária, insuficiência de prova da não segurabilidade e impossibilidade de atribuição integral de risco compartilhado. Quanto a E5, distingue alteração tributária de tarifa de insumo e sustenta risco da Concessionária, além de invocar o indeferimento administrativo de 22/03/2018. Quanto a E4 e E6, invoca o recebimento dos bens, o termo de permissão de uso e seu aditivo, as regras de manutenção e licenciamento, a falta de nexo e de individualização dos custos.

8.4. Pede o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 02/12/2019, ou do marco fixado pelo Tribunal, e, quanto à energia, do próprio fundo de direito. Pede decisão das questões de direito na Audiência 2, antes da instrução técnica, com perícia limitada aos custos e às questões técnicas eventualmente remanescentes do tema 4 e às obras da SANEJA relacionadas ao tema 5.

8.5. Subsidiariamente, apresenta os seguintes cenários de controle, sem reconhecimento de procedência e com datas-base diferentes das utilizadas pela Requerente:

Tema	Teto nominal R$ mi	A 31/10/2026 R$ mi	Após prescrição R$ mi
1 — Volume	4,39	11,29	2,49
2 — Energia	4,57	6,45	6,23
4 — Anexo IV B1	3,52	6,65	3,42
Total da defesa	12,48	24,39	12,15

8.6. Requer exclusão de duplicidades, valores sem prova ou especulativos, custos evitados, efeitos da cláusula 11.4.2 e ganhos da cláusula 15.3; aplicação da cláusula 16.7 apenas a eventos reconhecidos; preservação de sua escolha da modalidade de recomposição, com prazo de 90 dias para escolha e implementação; exibição dos

documentos de seu item XV.2; perícia conjunta nos limites de seu item XV.3; e repartição final das despesas conforme o resultado, observadas as verbas previstas nas regras aplicáveis.

8.7. A SANEJA declara no item XIV da defesa não formular pedido condenatório próprio nem pretensão compensatória autônoma nesta fase. As deduções e a reserva da resposta inicial permanecem registradas como matéria defensiva; não constituem reconvenção ou crédito autônomo já submetido ao julgamento.

9 Pontos controvertidos submetidos ao Tribunal

9.1. A missão do Tribunal compreende decidir, nos limites dos pedidos e com a instrução pertinente, as seguintes questões:

9.1.1. Prescrição e admissibilidade: o prazo aplicável à SANEJA, o termo inicial, os efeitos dos procedimentos administrativos e da instituição da arbitragem, os marcos por parcela ou fundo de direito e a alegação de novidade de E2.

9.1.2. Alcance da matriz de riscos: a articulação das cláusulas 14, 15.2, 16 e 35 e a possibilidade de recomposição por risco compartilhado ou de reparação por inadimplemento.

9.1.3. Conclusão das obras de E1: os requisitos de entrega apta, as datas e causas do atraso por obra, a responsabilidade pelas ligações pendentes e pelas 414 ligações em processamento cadastral.

9.1.4. Franquia e efeitos de E1: se os 12 meses constituem gatilho ou período a descontar; quais efeitos são indenizáveis; e a incidência dos índices de adesão, metas e custos evitados.

9.1.5. Elevatórias de E2: a alteração da solução, sua autoria e alocação de risco, a data efetiva de operação, os encargos incrementais, as economias e a admissibilidade da complementação de investimento.

9.1.6. Causalidade de E3: a distinção entre seca, atos da SANEJA, comandos da AGEJA e risco ordinário de demanda; a não segurabilidade, o contrafactual, a persistência dos efeitos e a repartição de eventual perda.

9.1.7. Defeitos de E4: a distinção entre instalações existentes e obras do Anexo IV, os efeitos dos termos de recebimento e do aditivo, a tempestividade das ressalvas e a classificação e valoração das 905 solicitações.

9.1.8. Desconto de energia de E5: a qualificação da extinção do desconto, sua alocação de risco, a distinção em relação a bandeiras e reajustes, os efeitos do indeferimento de 2018 e o período eventualmente elegível.

9.1.9. Intervenções de E6: a relação entre o atraso da ampliação, a sobrecarga e as condicionantes; as concausas, os passivos ambientais, os investimentos, a energia incremental e a parcela de R$ 3,8 milhões.

9.1.10. Quantificação e tributos: o fluxo marginal com e sem cada evento, as bases realizadas e projetadas, a TRLP pertinente, as datas-base, as vidas úteis, os créditos e os efeitos tributários da recomposição.

9.1.11. Sobreposições e abatimentos: a segregação entre E1 e E3, entre E1-c e E6 e entre E4 e E6, além de seguros, garantias, ganhos, efeitos já remunerados, custos evitados e mitigação.

9.1.12. Forma e consectários: a competência para escolher a modalidade, a equivalência econômica, o prazo de implementação, a atualização, os juros e a vedação à duplicidade de encargos.

9.1.13. Organização processual e despesas: a bifurcação, a exibição de documentos, a prova necessária, seu escopo e custeio e a responsabilidade final por custas, despesas e honorários admissíveis.

9.2. A inclusão de uma questão não a resolve nem atribui ônus diverso do previsto nas regras aplicáveis. Os pontos poderão ser ajustados por ordem fundamentada, observado o contraditório e os limites objetivos da disputa.

10 Organização da prova e decisão sobre as teses

10.1. O pedido da SANEJA de decisão prévia das questões de direito e de limitação da perícia será apreciado na Audiência 2, em 27/10/2026, após circulação da minuta em 23/10/2026 e manifestação de ambas as partes. Até

essa deliberação não se considera deferida bifurcação, julgada a prescrição ou admitida qualquer perícia. Permanecem observadas a sequência dos itens 4 e 5 da OP nº 1 e a convenção expedita.

10.2. Poderão exigir prova de engenharia as datas e condições de entrega das obras, as ligações aptas e pendentes, as causas da indisponibilidade, as elevatórias adicionais, os defeitos construtivos e a classificação das solicitações, a capacidade e a sobrecarga da ETE Pontal, as intervenções e sua relação com as condicionantes ambientais.

10.3. Poderão exigir prova econômico-financeira os efeitos marginais por evento, os custos incrementais e evitados, a consistência do contrafactual de consumo e dos testes de persistência, as projeções, os efeitos tributários, a conciliação da parcela de E6 e a reconciliação entre os pedidos, com cenários alternativos conforme as premissas jurídicas definidas pelo Tribunal.

10.4. As partes requerem exibição documental. A Requerente especifica os documentos em seu item VII.3, incluindo termos de entrega, cadastros, logs comerciais, provisão contábil, projeto das elevatórias, bases de consumo, registros de serviços, estudos tarifários, documentos da ETE e das lagoas e registros das medidas de contenção. A SANEJA especifica em seu item XV.2 modelos e memórias, faturas de energia, base de solicitações, documentos de custos e da ETE, custos por sistema, ligações factíveis, contratos com partes relacionadas, apólices e documentos da proposta. Cada requerimento será apreciado quanto à pertinência, disponibilidade, extensão e prazo; não se presume deferimento integral.

10.5. O trabalho dos grupos utiliza o acervo público e os respectivos kits. A existência de documento no kit de um grupo ou sua menção em índice não equivale à sua juntada, prova de conteúdo ou autorização de acesso pela contraparte. Todo número submetido à análise deverá identificar conta, premissas e fonte. A utilização de documentos sujeitos a exibição depende de requerimento e deliberação, observados o contraditório e o acesso das partes aos elementos empregados na decisão.

10.6. Se deferidas ambas as especialidades, o Tribunal poderá nomear conjuntamente o IEDA, representado por André Villaça Moreira, e Braga & Simões Perícias Contábeis e Econômicas SS, representada por Sílvio Braga Filho, com laudo consolidado e responsabilidade por especialidade. A disponibilidade não equivale à nomeação. Alocação de riscos, prescrição, interpretação contratual e forma de recomposição competem ao Tribunal.

10.7. A proposta de trabalho e honorários terá novo prazo definido na minuta de 23/10/2026 e formalizado em ordem processual, conforme o encaminhamento da Audiência 1. A missão pericial detalhará somente a execução da prova admitida, será submetida às partes e dependerá de aprovação do Tribunal. Não substitui este Termo nem amplia seu objeto.

11 Calendário e contraditório

11.1. Mantêm-se os marcos da convenção expedita e da OP nº 1 abaixo, com as alterações da Audiência 1 a formalizar em ordem processual. As etapas técnicas dependem do modelo de prova admitido. As audiências observarão a janela das 19h às 22h20, horário de Brasília, com 15 minutos de intervalo e os tempos da OP nº 1.

Data em 2026	Ato e responsável
19/10	Peças de instrução, pedidos e memórias — partes
20/10	Audiência 1 — realizada; pedidos, defesa e réplicas orais
21/10	Emissão do Termo — Tribunal, conforme formalização processual
23/10	Minuta fundamentada sobre teses e prova, com novo prazo da proposta pericial — Tribunal
27/10	Audiência 2 — contraditório, decisão sobre teses e prova; eventual nomeação e missão pericial
30/10	Quesitos e pareceres técnicos — partes e assistentes, nos pontos admitidos

Data em 2026	Ato e responsável
02/11	Resultado preliminar escrito — perícia, se deferida
03/11	Audiência 3 — resultado preliminar, manifestações e esclarecimentos
06/11	Questões para sabatina, organizadas por tema — partes
10/11	Audiência 4 — inquirição conjunta e encaminhamentos
12/11	Laudo consolidado — perícia, se deferida
16/11	Alegações finais escritas simultâneas — partes
17/11	Audiência 5 — alegações orais, síntese pericial e sentença integral assinada
A fixar	Exibição documental e diligências adicionais, se admitidas

11.2. Cada parte apresentará as manifestações escritas previstas no cronograma. O contraditório subsequente será exercido oralmente nas respectivas audiências, em substituição à réplica e à tréplica escritas, sem prejuízo de manifestações complementares que o Tribunal considere necessárias para assegurar o contraditório e a igualdade entre as partes. Na Audiência 2, cada parte terá 20 minutos sobre a minuta e, se houver proposta de missão pericial, 10 minutos sobre ela. As demais distribuições seguem o corpo da OP nº 1, especialmente o item 8 sobre a sabatina.

11.3. As entregas vencem às 23h59 de Brasília. Os marcos convencionais são fixos, inclusive 02/11, sem prorrogação automática por ausência de expediente. Os demais prazos seguem a contagem do art. 38 do Regulamento, conforme a OP nº 1. Alterações exigem ato expresso compatível com a convenção e, quanto ao prazo da sentença, o acordo aplicável.

11.4. A sabatina observará o item 8 da OP nº 1, organizada por pleito e conduzida pelo Tribunal, com perguntas, respostas e contrapontos dos especialistas. Não se admitirá apresentação surpresa de documentos ou material técnico; a admissão de documento novo será apreciada separadamente, com oportunidade de manifestação antes de seu uso.

12 Comunicações publicidade e despesas

12.1. As peças serão enviadas no mesmo ato ao Tribunal e à parte adversa, com cópia à Secretaria-Geral, andressa.ng@fipe.org.br, e à Coordenação, cepp@fipe.org.br, pelos canais cadastrados. Até o mesmo prazo deverão ser concluídos o recebimento do e-mail pelos destinatários e o upload dos documentos e editáveis cabíveis na pasta compartilhada da Arbitragem CAA nº 18/2024. Nenhuma dessas providências dispensa a outra. O remetente conservará os comprovantes. Atrasos serão certificados e submetidos ao Tribunal.

12.2. As peças serão apresentadas em PDF pesquisável, com identificação do procedimento, emissor e data, páginas numeradas e índice de anexos. Memórias de cálculo serão acompanhadas dos editáveis utilizados e identificarão fórmulas, períodos, unidades, premissas, fontes e sobreposições. Toda comunicação sobre o mérito com o Tribunal ou a equipe pericial será compartilhada com a contraparte.

12.3. As audiências serão registradas em ata, gravadas e transcritas, com disponibilização às partes antes da audiência seguinte. As apresentações da Audiência 1 deverão ser encaminhadas pelos mesmos canais, conforme solicitado em seu encerramento. O protocolo da Secretaria-Geral certifica o recebimento, sem decidir tempestividade, regularidade ou mérito.

12.4. O procedimento observará a publicidade aplicável à arbitragem com a Administração Pública e a proteção das informações sujeitas a sigilo legal. A parte identificará e justificará o conteúdo protegido e apresentará versão pública quando pertinente, sem restringir indevidamente o acesso da contraparte à prova.

12.5. Os adiantamentos de custas e despesas serão divididos igualmente, segundo a Tabela de Custas da CAA e as determinações pertinentes, sem prejuízo da responsabilidade definitiva fixada na sentença. Eventual proposta de honorários periciais dependerá de aprovação e de determinação de custeio. O Termo não cria verba de honorários nem obrigação pecuniária além das regras aplicáveis; os pedidos das partes a esse respeito ficam submetidos ao Tribunal.

13 Sentença e disposições finais

13.1. O Tribunal decidirá os pedidos individualmente, com relatório, fundamentação, dispositivo, data e lugar, incluindo a responsabilidade pelas despesas. A sentença integral assinada será disponibilizada em 17/11/2026. Eventual informação nova relevante exigirá manifestação das partes antes do julgamento. A instrução será encerrada após os esclarecimentos e o contraditório.

13.2. Em cinco dias da notificação ou ciência pessoal da sentença integral, a parte poderá requerer correção, esclarecimento ou pronunciamento sobre omissão, comunicando a contraparte. O Tribunal assegurará sua manifestação e decidirá em dez dias do pedido, ou em prazo acordado, segundo as regras da OP nº 1. Não se fixa data comum de vencimento antes da certificação da ciência de cada parte.

13.3. Pedido novo após este Termo depende de acordo das partes ou autorização do Tribunal, assegurado o contraditório. A revisão do quantum dentro do mesmo evento, a atualização de valores e a apresentação de cenários não serão tratadas como automaticamente admitidas ou como automaticamente novas: o Tribunal apreciará sua natureza e seus limites. Eventual acordo será submetido por representantes com poderes especiais.

13.4. Este Termo preserva a convenção expedita e as determinações processuais compatíveis. Sua assinatura confirma a delimitação processual da missão, sem adesão às teses adversas ou renúncia às impugnações registradas. Será submetido às partes e assinado pelos árbitros e representantes habilitados. Eventual recusa injustificada será registrada e não impedirá o prosseguimento, nos termos da OP nº 1. A Secretaria-Geral certificará a comunicação e as assinaturas.

14 Assinaturas

Costa do Jacarandá (JA), 21 de outubro de 2026.



Helena Vasconcellos Prado
Presidente do Tribunal Arbitral



Otávio Bittencourt Sales
Coárbitro



Ricardo Nogueira Furtado
Coárbitro

_____

Garças Ambiental Saneamento S.A.
Representante ou procurador com poderes suficientes

_____

SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá
Representante ou procurador com poderes suficientes

Andressa Ka Yan Ng
Secretária-Geral da CAA — certificação e registro